

《基金管理公司绩效考核管理指引》核心要点解读

2026 年 4 月 17 日，中国基金业协会发布实施《基金管理公司绩效考核管理指引》（下称“2026 考核指引”或“本指引”），此次修订旨在贯彻公募基金行业高质量发展的要求，进一步强化基金管理公司与基金份额持有人的利益绑定，推动行业践行长期投资理念。

根据指引要求，考核权重全面倾斜至“基金投资收益”，首次纳入基金利润率、盈利投资者占比等投资者盈亏情况指标，以及业绩比较基准对比等产品业绩指标，强调 3 年以上中长期指标占比不低于 80%，并对不同类型人员“量身定制”差异化考核要求。以下为核心条款解读：

第一章 总则

第一条 为规范基金管理公司绩效考核与薪酬管理行为，健全长效激励约束机制，强化基金管理公司与基金份额持有人的利益绑定，更好促进基金管理公司稳健经营和可持续发展，根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规和中国证监会规定，制定本指引。

第二条 在中华人民共和国境内，基金管理公司的绩效考核与薪酬管理行为，适用本指引。

第三条 基金管理公司应当根据国家政策、法律法规、公司可持续发展的要求，建立健全科学、审慎、高效的绩效考核与薪酬管理机制，合理确定薪酬结构和水平，规范薪酬支付行为，主要遵循以下基本原则：

- （一）符合我国国情、政策导向和基金业发展实际；
- （二）坚持基金份额持有人利益优先；
- （三）有效激励从业人员，建立高质量人才队伍；
- （四）平衡好股东及其他利益相关方的利益。

解读：相较于基金业协会 2022 年 6 月 10 日发布的《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》（以下简称“2022 年指引”）要求的“建立科学的绩效考核指标体系”，本指引开宗明义地要求“全面建立以基金投资收益为核心的绩效考核

体系。”这一定位要求所有考核指标都需围绕这一核心展开，凸显公募姓公、与投资者共冷暖的基金行业高质量发展方向。

第四条 基金管理公司股东、董事、监事、高级管理人员及从业人员应当根据国家政策、法律法规、公司制度和劳动合同，恪守诚信、勤勉尽责，遵守绩效考核与薪酬管理有关要求，配合公司开展相关工作。

第二章 薪酬结构

第五条 基金管理公司应当建立薪酬总额决定机制，加强薪酬总额管理，根据基金投资收益、经营绩效、财务状况、市场水平、风险管理、发展战略和人员情况等因素，按照规范的程序，合理确定薪酬总额及不同业务岗位、不同职级的薪酬标准和水平。

基金管理公司应当加强薪酬总额预算管理，鼓励适当延长管理周期，周期内薪酬总额变动应与基金投资收益、公司效益联动。

解读：本条要求公司应当明确薪酬总额的决定机制并履行规范程序。公司应在相关制度中对薪酬总额决定的依据、决策主体、决策流程进行明确，可考虑通过董事会下设专门委员会或其他规范程序对薪酬总额决定方案进行审议和评估。

第六条 本指引所指的薪酬包括以下四个部分：

- （一）基本薪酬；
- （二）绩效薪酬；
- （三）福利和津补贴；
- （四）中长期激励。

基本薪酬与绩效薪酬应当保持适当比例，避免因薪酬结构不合理引发风险隐患或者业务激进行为。基金管理公司不得通过增设或提高福利和津补贴等形式规避本指引有关规定。

解读：本指引要求公司薪酬结构均衡，严控绩效薪酬占比畸高问题，从源头抑制从业人员激进投资、短期博弈、追逐短期排名的经营行为。

第七条中长期激励包括股权性质的激励和现金激励等。基金管理公司可以采用股权、期权、限制性股权、分红权等与公司长期发展、基金份额持有人长期利益相绑定的中长期激励，建立长效激励约束机制。

第八条 基金管理公司应当优化薪酬分配结构，平衡不同岗位、不同职级人员之间的薪酬标准和水平，加强极值管控和级差管理，及时调整过大、不合理的薪酬分配差距，加大向一线员工、基层员工的倾斜力度。基金管理公司应当审慎控制中高级管理人员平均薪酬增幅，**中高级管理人员平均薪酬增幅原则上不得高于公司人均薪酬增幅。**

解读：本条新增“中高级管理人员平均薪酬增幅原则上不得高于公司人均薪酬增幅”的限制，并要求公司审慎控制中高级管理人员平均薪酬增幅。建议人力资源部在制定年度调薪方案时，可能需建立双线控制机制，在关注公司整体效益的同时，单独测算高管薪酬增幅比例。

第九条鼓励基金管理公司按照有关法律法规规定建立企业年金，支持员工参加个人养老金制度，实现薪酬机制与养老保险制度有机结合。

第三章 绩效考核

第十条 基金管理公司应当**全面建立以基金投资收益为核心的绩效考核体系。**

第十一条 基金管理公司应当建立科学的绩效考核指标体系，采取定量与定性相结合的方式确定绩效考核指标，并保持考核指标的一致性和连续性。绩效考核指标应当分解落实到具体部门和岗位，作为绩效薪酬发放的依据。

绩效考核指标应当包括基金投资收益指标、合规风控指标和社会责任指标等。

基金投资收益指标应当包括基金产品业绩、投资者盈亏情况等。其中基金产品业绩指标应当包括基金净值增长率、业绩比较基准对比、投资专业能力建设等，投资者盈亏情况指标应当包括基金利润率、盈利投资者占比等。基金投资收益指标中三年以上中长期指标权重不得低于百分之八十。

合规风控指标应当包括合规及风险管理机制建设情况、合规事件或者重大风险发生情况、信息系统安全运行情况、员工廉洁从业情况、声誉风险管理情况等。

社会责任指标应当包括道德与文化建设情况、企业价值、客户满意度、投资者教育与服务等。

基金管理公司应当对董事长、高级管理人员、主要业务部门负责人、分支机构负责人和核心业务人员实行长周期考核，相关绩效考核指标应当包括三年以上的中长期指标。

解读：根据本条要求，公司应全面建立以基金投资收益为核心的绩效考核体系，采取定量与定性相结合的方式确定绩效考核指标，指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标
基金投资收益指标	基金产品业绩指标	基金净值增长率
		业绩比较基准对比
		投资专业能力建设
	投资者盈亏情况	基金利润率
		盈利投资者占比
合规风控指标	合规及风险管理机制建设情况、合规事件或者重大风险发生情况、信息系统安全运行情况、员工廉洁从业情况、声誉风险管理情况等	-
社会责任指标	道德与文化建设情况、企业价值、客户满意度、投资者教育与服务等	-

1、新规延续了《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）的监管精神，要求基金公司对基金投资收益全面实施长周期考核机制，基金投资收益指标中三年以上中长期指标权重不得低于 80%。

2、和征求意见稿相比，新规将“专业能力建设指标”（具体包括投研、销售及其他专业体系建设情况，团队稳定性及人才梯队建设情况，公司文化建设情况等）从绩效考核一级指标中删除，并在“基金产品业绩指标”下新增了“投资专业能力建设指标”三级指标。这一变动降低了条款的实际执行难度，提升了条款适用的可操作性，同时也凸显了监管部门对基金公司投资专业能力建设的重视。

3、和征求意见稿相比，新规正式稿未再明确“基金利润率”和“盈利投资者占比”这两项指标的具体释义，不排除是在给一些特殊情况的窗口指导预留空

间。现阶段公司在制定制度时，可参考征求意见稿的规定，在制度中明确前述指标的计算公式，后期待监管培训解读时如有进一步解释再进行调整。

4、和征求意见稿相比，新规正式稿新增规定，基金管理公司应当对董事长、高级管理人员、主要业务部门负责人、分支机构负责人和核心业务人员实行长周期考核，相关绩效考核指标应当包括三年以上的中长期指标。这意味着，公司所有核心业务人员（包括但不限于投研、销售等）考核指标中均应当包括三年以上的中长期指标，具体核心业务人员定义应在公司相关制度中明确。公司在修订相关考核制度时予以重点关注。

第十二条 基金管理公司对高级管理人员整体进行考核时，基金投资收益指标权重应当不低于百分之五十。

第十三条 基金管理公司对高级管理人员及从业人员考核时，应当根据产品类型、职责范围、履职实际设置差异化的考核指标和权重，并符合以下要求：

（一）对负责主动权益投资的高级管理人员考核时，主动权益类基金产品业绩指标权重应当不低于百分之五十；对主动权益类基金经理考核时，主动权益类基金产品的业绩比较基准对比指标权重应当不低于百分之三十，基金产品业绩指标权重应当不低于百分之八十；

（二）对负责销售的高级管理人员及核心销售业务人员考核时，投资者盈亏情况指标权重应当不低于百分之五十；

（三）对负责指数投资的高级管理人员及基金经理考核时，应当强化跟踪偏离、投资专业能力建设的考核；

（四）对负责固定收益投资的高级管理人员及基金经理考核时，应当强化信用风险控制、流动性管理的考核；

（五）对督察长及合规管理人员的考核按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》有关规定执行。

解读：根据第十二条、十三条，本指引下高管考核基本权重要求如下：

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标
基金投资收益指标	高管整体考核时，基金投资收益指标权重不低于50%	基金产品业绩指标	负责主动权益投资的高级管理人员考核时主动权益类基金产品业绩指标权重应当不低于50%	基金净值增长率
				业绩比较基准对比
		投资者盈亏情况	负责销售的高级管理人员及核心销售业务人员考核时，投资者盈亏情况指标权重应当不低于50%	投资专业能力建设
				基金利润率
合规风控指标	按规定不低于15%	合规及风险管理机制建设情况、合规事件或者重大风险发生情况、信息系统安全运行情况、员工廉洁从业情况、声誉风险管理情况等	无强制要求	—
社会责任指标	无强制要求	道德与文化建设情况、企业价值、客户满意度、投资者教育与服务等	无强制要求	—

本指引下主动权益类基金经理考核基本权重要求如下：

一级指标	一级指标权重	二级级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重
基金投资收益指标	不低于80%	基金产品业绩指标	不低于80%	基金净值增长率	无强制要求
				业绩比较基准对比	不低于30%
		投资者盈亏情况	无强制要求	投资专业能力建设	无强制要求
				基金利润率	无强制要求
合规风控指标	按规定不低于15%	合规及风险管理机制建设情况、合规事件或者重大风险发生情况、信息系统安全运行情况、员工廉洁从业情况、声誉风险管理情况等	无强制要求	—	
社会责任指标	无强制要求	道德与文化建设情况、企业价值、客户满意度、投资者教育与服务等	无强制要求	—	

本指引下核心销售业务人员考核基本权重要求如下：

一级指标	一级指标权重	二级级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重
基金投资收益指标	不低于50%	投资者盈亏情况	不低于50%	基金利润率	无强制要求
				盈利投资者占比	
基金销售指标	无强制要求	基金销售保有规模、基金销售收入、基金销量指标	无强制要求	—	
合规风控指标	按规定不低于15%	合规及风险管理机制建设情况、合规事件或者重大风险发生情况、信息系统安全运行情况、员工廉洁从业情况、声誉风险管理情况等	无强制要求	—	
社会责任指标	无强制要求	道德与文化建设情况、企业价值、客户满意度、投资者教育与服务等	无强制要求	—	

1、公司董事、监事、高级管理人员：基金投资收益整体指标权重不低于 50%，
 将高管考核与全公司基金长期整体收益深度绑定，不再单纯考核公司利润、管理

规模扩张。新规在征求意见稿的基础上，对高级管理人员考核要求中新增了“整体”二字。我们理解，这意味着督察长、首席风险官、首席信息官等中后台高管的考核指标中，不强制要求设置 50%以上的基金投资收益指标。

2、主动权益类基金经理：产品业绩整体指标权重不低于 80%；其中相对业绩比较基准对比维度权重不低于 30%，强制基金经理重视长期超额收益、杜绝风格漂移、基准虚设、盲目跟风交易。

3、核心销售人员及销售管理岗位：投资者盈亏相关指标权重不低于 50%，为本次考核体系重大变革。过往销售岗位考核完全围绕管理规模、新发基金销量、管理费收入，本次强制过半权重挂钩基金真实盈利情况，从源头遏制盲目新发、赎旧买新、误导销售、重规模轻收益的行业痼疾。按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第三十条的规定，基金管理人应当将基金销售保有规模、投资人长期投资收益等纳入分支机构和基金销售人员考核评价指标体系。而按照新规的规定，对负责销售的高管及核心销售业务人员，投资者盈亏情况指标考核权重应当不低于 50%。综合前述规定，对核心销售业务人员设定考核指标时，除设定权重不低于 50%的投资者盈亏情况指标（基金利润率、盈利投资者占比）外，还应将基金销售保有规模设置为另外一项重点考核指标。新规发布后，基金销售收入、基金销量指标在核心销售业务人员的考核指标中，将进一步弱化。

第十四条 基金管理公司对任职不满三年的人员，可以根据其任职以来情况进行考核，并可以适当降低相关考核指标权重。

基金管理公司对管理多只公募基金的基金经理考核时，应当按照基金规模、管理时间，对其管理基金的业绩等指标进行加权计算，基金经理管理不满一年的公募基金不纳入考核范围。

第十五条 基金管理公司对同时分管多类业务的高级管理人员，以及兼任其他管理职务的基金经理、核心销售人员等进行考核时，应当根据其不同分管业务和职务分别设置考核指标和权重。

基金经理兼任私募资产管理计划、年金、社保等其他组合投资经理的，基金管理公司应当综合考虑其管理的不同组合的资产规模、投资目标、管理难度等因素，进行区分考核。

基金管理公司不得通过增加分管业务和职务、管理组合等方式规避相关考核要求。

解读：第十四条、第十五条明确了特殊任职情形差异化考核，填补过往规则空白：

1、任职不满3年的人员：客观上无法适用3年以上的中长期指标，因此新规明确，可以根据任职以来的情况进行考核，且相关的考核权重（比如基金投资收益中3年以上中长期指标权重不低于80%）可以适当降低。

2、基金经理、核心销售人员如兼任其他管理职务（如基金经理兼任投资部门负责人、分管投资高管），或同一高管同时分管多类业务（如同时分管投资、研究）：应当根据其不同分管业务和职务分别设置考核指标和权重，不再要求仅按照基金经理进行考核管理。

3、基金经理兼任资管计划、年金、社保等其他组合投资经理：公司应综合考虑其管理的不同组合的资产规模、投资目标、管理难度等因素，进行区分考核。同时应注意考核指标和权重设置的合理性。

4、不得短期考核：基金经理管理不满一年的公募基金不纳入考核范围。

第四章 薪酬支付

第十六条 基金管理公司应当建立绩效薪酬递延支付制度，明确适用人员范围、标准、期限和比例等。绩效薪酬的递延支付期限、比例应当与基金投资收益、薪酬水平、业务开展、风险变化等情况相匹配，递延支付期限不少于三年，递延支付速度不得快于等分比例。

基金管理公司可以根据薪酬水平、职级或者岗位等设置差异化的递延支付比例。董事长、高级管理人员、主要业务部门负责人、分支机构负责人和核心业务人员应当纳入递延支付人员范围，递延支付比例原则上不少于百分之四十。法律法规或者有关主管部门另有规定的从其规定。

基金管理公司应当根据基金投资收益、薪酬水平、业务开展、风险变化等情况，定期对递延支付制度进行评估，并适时调整。公司可以根据财务情况和分期考核等情况，合理确定部分绩效薪酬随基本薪酬一并支付。

解读：1、递延支付基础规则全面收紧。本指引延续“期限不少于三年，速度不快于等分比例”的要求，且延续“董事长、高级管理人员、主要业务部门负责人、分支机构负责人和核心业务人员”的递延适用范围。递延薪酬支付严格按照等分匀速年度支付原则执行，禁止前期大额支付、后期少付等规避风险缓释要求的操作；递延比例需要结合岗位薪酬水平、业务风险等级、业绩考核周期动态差异化设定。

2、递延人员范围全面扩容，统一最低递延比例红线。本次递延强制覆盖范围大幅拓宽，董事长、全部公司高管、主要业务部门负责人、分支机构负责人、全部核心业务人员全部纳入强制递延范围，不再仅局限于基金经理与核心投研人员。上述全部人员当年绩效薪酬递延支付比例不低于40%，全行业统一、无豁免岗位。

第十七条 基金管理公司应当建立严格的问责机制增强薪酬管理的约束力，包括但不限于薪酬止付、追索与扣回等。基金管理公司应当在内部管理制度、劳动合同中明确，相关人员未能勤勉尽责，对发生违法违规行为或风险事项负有责任的，或者出现其他不符合支付要求情形的，公司可以按照制度规定追究内部经济责任，包括减少、停止支付薪酬未支付部分，要求退还前述情形发生当年相关的全部或者一定比例的绩效薪酬，减少、停止实施中长期激励等。问责机制应当同样适用于离职和退休人员。

解读：关于问责与薪酬追索扣回机制，2022指引仅注明适用于离职人员，本指引强调该机制一体适用于“退休人员”。这强化了终身追责机制的威慑，相应的具体措施也更为完善。

第十八条 基金管理公司的高级管理人员、主要业务部门负责人、基金经理应当将一定比例的绩效薪酬购买本公司或者本人管理的公募基金，且持有期限不得少于一年。

高级管理人员、主要业务部门负责人应当将不少于当年全部绩效薪酬的百分之三十购买本公司管理的公募基金，其中购买权益类基金不得低于百分之六十，但是公司无权益类基金等情形除外。

基金经理应当将不少于当年全部绩效薪酬的百分之四十购买本人管理的公募基金，其管理的基金处于封闭期等原因无法购买的，应当购买本公司管理的公募基金。基金经理兼任高级管理人员、主要业务部门负责人的，应当按照本指引对基金经理的要求执行。

高级管理人员、主要业务部门负责人、基金经理应当遵循审慎、长期和风险分散的投资原则，结合自身资产状况和风险承受能力，合理安排在不同公募基金之间的配置。

根据本指引要求应当递延支付的绩效薪酬可以用于购买本公司管理的公募基金。法律法规或者有关主管部门另有规定的，从其规定。

解读：

1、与 2022 年指引相比，新规要求基金公司高管、主要业务部门负责人、基金经理等各类人员在原跟投比例基础上提高 10%，且持有期限均不得少于 1 年。递延支付的绩效薪酬可以用于购买本公司管理的公募基金(但法律法规或主管部门另有规定的除外)，即允许递延部分通常情况下用于“充抵”跟投，这一定程度肯定了行业过去几年的此类实践情况。

2、基金经理跟投比例从绩效薪酬的 30%提高到 40%，用于购买本人管理基金。这一比例意味着，如某基金经理按最低递延比例即 40%执行并将其全部用于跟投，即可同时满足跟投比例要求。

3、基金经理兼任高管、部门负责人的，仅需按基金经理要求执行，我们理解固收基金经理兼任高管、部门负责人的不再需要跟投公司权益类基金。

4、按照监管要求，每只公募 REITs 需要至少配置三个基金经理，一般情况下，其中一位负责投资管理，另外两位负责基础设施项目的运营管理。与其他类型的公募基金不同的是，基金管理人针对公募 REITs 需要建立内幕信息管理机制，而基金经理为天然的内幕信息知情人。因此公募 REITs 的基金经理如跟投本人管理的基础设施基金，应当避开内幕信息敏感期，以免存在被认定为内幕交易的风险。

第十九条 基金管理公司应当根据基金经理过去三年管理主动权益类基金的业绩比较基准对比、基金利润率的不同情形建立阶梯化的绩效薪酬调整机制。

过去三年基金产品业绩低于业绩比较基准超过十个百分点且基金利润率为负的，基金经理绩效薪酬应当较上一年明显下降，降幅不得少于百分之三十；低于业绩比较基准超过十个百分点但基金利润率为正的，基金经理绩效薪酬应当下降；显著超过业绩比较基准且基金利润率为正的，基金经理绩效薪酬可以合理适度提高。

解读：主动权益基金经理刚性阶梯化薪酬奖惩机制为本次新规最大亮点。针对主动权益类基金经理，以连续完整三个自然年度的产品相对基准业绩、基金整体利润率双维度综合判定，建立无豁免、刚性执行的阶梯化绩效薪酬调整规则，这一机制使主动权益基金经理“绩优者多得，绩劣者少得”有了相对明确的量化标准：

（1）三年产品业绩跑输业绩比较基准超过 10 个百分点，且对应基金整体利润率为负：绩效薪酬强制下调幅度不低于 30%，为硬性最低降幅；

（2）本条中“显著超过”与“合理提高”的标准应可由公司合理确定，但鉴于明显下降的幅度为 30%，建议公司对“合理适度提高”的标准界定为低于 30%为宜。

（3）鉴于新规规定了在显著超过业绩比较基准且基金利润率为正数的情况下，基金经理绩效薪酬才可以适度提高，从监管意图理解，公司在实际操作中，针对“低于业绩比较基准不足十个百分点且基金利润率为负”以及“低于业绩比较基准不足十个百分点且基金利润率为正”这两种情形，可能均不宜提高基金经理的绩效薪酬，后期待监管培训中进一步明确。

第五章 内控管理

第二十条 基金管理公司应当建立健全科学合理的薪酬管理组织架构。董事会应当对薪酬管理负主体责任，履行薪酬管理职责时，董事应当具备专业胜任能力，独立发表意见，避免受经理层不当影响。

董事会应当坚持基金份额持有人利益优先原则，对公司薪酬管理的基本制度、薪酬预算、高级管理人员薪酬激励机制等情况进行审议，并重点关注基金投资收益情况。

第二十一条 基金管理公司董事会应当通过薪酬委员会或者经董事会授权的其他委员会（以下统称薪酬委员会），结合基金投资收益、公司财务状况、经营情况、风险防控及发展规划等因素，对薪酬政策与方案等董事会议案进行充分研究讨论，提出专业意见和建议。

薪酬委员会成员应当具备相应的专业能力，并包含一定数量或者比例的独立董事。

第二十二条 基金管理公司经理层负责组织实施公司薪酬管理制度及董事会相关决议。基金管理公司应当指定专门部门负责薪酬管理的日常工作，包括拟定薪酬相关制度及方案，编制和执行薪酬预算，组织实施公司绩效考核，评估调整薪酬水平等，并为董事会及其薪酬委员会工作提供支持。

第二十三条 基金管理公司应当建立薪酬管理制度执行的监督机制，明确制度实施的监督部门或者机构。相关部门或者机构应当对公司制度执行情况进行监督，并定期向董事会报告。

解读：本章节明确了薪酬治理组织架构与内部监督权责

（1）董事会为公司薪酬管理整体责任主体；

（2）董事会下设薪酬委员会，委员会成员包含独立董事，具备专业履职能力，独立审议考核薪酬全部方案。因此根据本指引要求公司需通过薪酬委员会或者经董事会授权的其他委员会建立对薪酬政策与方案的审议评估机制。

（3）经营管理层负责制度落地执行；公司内部专职部门承担日常考核、薪酬核算、数据管理工作。

（4）公司还应建立常态化内部监督机制，由专职部门全程监督制度落地执行，定期向董事会、薪酬委员会报送全流程执行核查报告。

第二十四条 基金管理公司应当建立科学、合理、规范的股东分红机制，在加强资本积累、强化投资研究、风险防范、信息科技、投资者教育与社会责任等方面投入的前提下，根据基金产品中长期业绩和投资者盈亏情况，审慎确定分红频率与分红比例。

基金管理公司应当在公司章程等文件中明确规定，对于过去三年基金产品业绩不佳、投资者亏损较大的，应当适当降低分红频率与分红比例。

解读：为强化股东分红与投资者利益的绑定，本指引将股东分红全面纳入考核薪酬监管体系，要求公司股东分红与中长期整体业绩、全市场基金投资者盈亏直接挂钩机制。公司利润分配需严格遵循支出优先级：优先保障公司资本积累、投研能力投入、风控体系建设、科技系统投入、投资者教育资源投入，上述必要经营发展资金足额保障后，方可规划后续股东分红，严格禁止优先高额股东分红、过度分红弱化公司长期经营发展能力。

根据本条要求，公司应当同步修改公司章程，在公司章程中明确规定，对于过去三年基金产品业绩不佳、投资者亏损较大的，应当适当降低分红频率与分红比例。为确保上述规定的可执行性，公司可在充分行业调研的基础上，在制度中对“公司过去三年基金产品业绩不佳、投资者亏损较大”明确可量化的认定标准，本条建议战略发展部关注。

第六章 自律管理

第二十五条 中国证券投资基金业协会（以下简称协会）对基金管理公司绩效考核与薪酬管理情况实施自律管理。

协会可以对基金管理公司执行本指引的情况进行检查，基金管理公司及其股东、相关人员应当予以配合。

第二十六条 基金管理公司违反本指引的，协会依据《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》对机构及其工作人员采取自律管理或者纪律处分措施。基金管理公司及其工作人员涉嫌违法违规的，移交中国证监会处理。

第七章 附则

第二十七条 本指引所称绩效考核，是指基金管理公司对其董事、监事、高级管理人员以及从业人员的工作效果及贡献进行的考核和评价，以确定员工岗位、等级、薪酬、荣誉等结果的行为。

本指引所称薪酬，是指基金管理公司为获得其董事、监事、高级管理人员以及从业人员提供的服务和贡献而给予的各种货币和非货币形式的经济性报酬。

前述人员是指与基金管理公司建立劳动关系的人员和领取薪酬的董事、监事，不包括外部董事、监事等。

第二十八条 本指引所指递延支付期限的起付年应当不早于绩效薪酬归属年度（T 年）往后的第二年（T+2 年）。

第二十九条 本指引所指主要业务部门包括基金投资、研究和销售等部门。核心业务人员包括基金经理，前述业务部门的相关管理人员，以及公司根据薪酬水平、职级或者岗位等确定的其他核心业务人员。

第三十条 其他公募基金管理人中从事公募基金业务的高级管理人员、主要业务部门负责人、分支机构负责人、基金经理参照本指引有关规定执行。

基金管理公司子公司、基金管理公司管理其他资产管理产品的投资经理按照相关监管规定执行。

解读：本条对指引的适用范围进行界定：

（1）境内全部公募基金管理公司直接适用；

（2）其他非基金公司类持牌公募管理人中从事公募基金业务的高管、主要业务部门负责人、分支机构负责人、基金经理等核心岗位参照执行；

（3）基金公司下属子公司、基金管理公司私募资管业务/社保、年金、养老金业务的投资经理不直接适用本指引，需遵循对应专项监管规则，本条与征求意见稿相比属于明显变化。

综上所述我们理解，资管公司作为持有公募牌照的资管机构，公司中从事公募基金业务的高级管理人员，基金投资、研究和销售等主要业务部门负责人，包括基金经理在内的核心业务人员，均应照本指引有关规定执行。应照本指引有关规定执行；公司管理私募资产管理产品的投资经理的考核与递延等应执行《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、基金销售法规、私募资管细则的相关要求，不直接适用本指引。

第三十一条 本指引自发布之日起施行，2022 年 6 月 10 日发布的《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》同时废止。